



المؤتمر الإقليمي حول التوفيق و الوساطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

25-27 يونيو 2019
تونس، الجمهورية التونسية

برعاية

برنامج تطوير القانون التجاري
وزارة التجارة الأمريكية



CLDP
COMMERCIAL LAW DEVELOPMENT PROGRAM

بتمويل:

مبادرة الشراكة الشرق أوسطية لوزارة الخارجية الأمريكية

MEPI

المشاركون

المستشارون:

القاضي جيد إس. راكوف، قاضي المقاطعة الأمريكية في المقاطعة الجنوبية في نيويورك
السيدة جوديث كنير، مسؤولة قانونية، الأونسيترال
أحمد الورفلي، محام، مستشار قانوني سابق لرؤساء الجمهورية، قاض سابق، الجمهورية التونسية
سعيدة الشبيلي، رئيسة المحكمة الابتدائية سوسة 2-بعض التجارب القضائية النموذجية في الوساطة
الاستاذة شيرلي كورنريك، قاضية سابقة، موفقة، منظمة جامس للتحكيم و التوفيق
السيد سامي هوربي، مدير قسم الشرق الاوسط في غرفة التجارة الدولية
السيدة عليا لدجيمي، نائب مدير، مركز الطرق البديلة لحل المنازعات التابع لغرفة التجارة الدولية
زينب الطرابلسي قائد السبسي-محامية متخصصة في المصالحة والتوفيق
ماجدة العبيدي-رئيسة محكمة ابتدائية قمرالية-متخصصة في الوساطة

جهاز الاتصال في برنامج تطوير القانون التجاري:

آدم الصراف، مستشار قانوني دولي، برنامج تطوير القانون التجاري
البريد الإلكتروني: aal-sarraf@doc.gov
هاتف: +001 202-302-6881

دانييل بوترفوس، اخصائي برامج دولية، برنامج تطوير القانون التجاري
البريد الإلكتروني: dbutterfoss@doc.gov

ايمي دوري، اخصائي برامج دولية، برنامج تطوير القانون التجاري
البريد الإلكتروني: edure@doc.gov

الموقع

فندق ريجنسي، تونس

البرنامج

اليوم الأول	الثلاثاء 25 يونيو	المفاهيم العامة - الإطار القانوني للوساطة

09:00 صباحاً

الترحيب

المتحدثون: السيد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب التونسية, القاضي طيب راشد

السيد عميد المحامين

السيدة نائبة رئيس مجلس القضاء العدلي, سعيده الشابي

آدم الصراف، محامي مستشار، برنامج تطوير القانون التجاري

09:15 صباحاً

مقدمة من المتحدثين والمشاركين

9:30 صباحاً

نمو التسوية البديلة للمنازعات كأداة لمجتمع الأعمال

المتحدثون: ممثلو القطاع الخاص، مراكز التسوية البديلة للمنازعات،

السيد سامي هوربي، مدير قسم الشرق الاوسط في غرفة التجارة الدولية

الاستاذة شيرلي كورنريك، قاضية سابقة، موفقة، منظمة جامس للتحكيم و التوفيق

زينب الطرابلسي قائد السبسي-محامية متخصصة في المصالحة والتوفيق

ماجدة العبيدي-رئيسة محكمة ابتدائية قمرمالية-متخصصة في الوساطة

• نظرة عامة على آليات التسوية البديلة للمنازعات

○ التفاوض

○ الوساطة

○ التوفيق

○ التحكيم

• الميزات والمساوئ

• الاتجاهات العالمية

10:45 صباحاً

استراحة قهوة

11:00 صباحاً

التطورات في الوساطة: منظور إقليمي

المتحدثون: ممثل من كل وفد (20 دقيقة لكل وفد)

■ نظرة عامة على التشريعات المحلية والسوابق القضائية المتعلقة بالوساطة

■ التوسع في خدمات الوساطة

■ التحديات والإنجازات

■ المناقشة

12:45 مساءً

استراحة الغداء

02:00 مساءً

دور المحاكم في تشجيع الوساطة

القاضي جيد إس. راكوف، قاضي المقاطعة الأمريكية في المقاطعة الجنوبية في نيويورك

الاستاذة شيرلي كورنريك، قاضية سابقة، موفقة، منظمة جامس للتحكيم و التوفيق

السيدة عليا لدجيمي، نائب مدير، مركز الطرق البديلة لحل المنازعات التابع لغرفة التجارة

الدولية

التونسية

سعيدة الشبيلي، رئيسة المحكمة الابتدائية سوسة 2-بعض التجارب القضائية النموذجية في الوساطة

- تحديد النزاعات التي قد تستفيد من التسوية البديلة للمنازعات
- الاستفادة من موارد التسوية البديلة للمنازعات للقضاة
- برامج الوساطة في المحكمة
- الوساطة المتصلة بالمحكمة
- الحوافز المالية
- إحالات المحكمة

3:30 مساءً

إيجاد بيئة قانونية تدعم الوساطة

المتحدثون:

القاضي جيد إس. راكوف، قاضي المقاطعة الأمريكية في المقاطعة الجنوبية في نيويورك
أحمد الورفلي، محام، مستشار قانوني سابق لرؤساء الجمهورية، قاض سابق،
الجمهورية التونسية

- السوابق القضائية للولايات المتحدة والقوانين التي تحكم إنفاذ التسويات بوساطة
- قوانين الوساطة المحلية - الجزائر، المغرب
- المعاهدات الدولية
- القوانين النموذجية

نهاية اليوم الأول

4:30 مساءً

اليوم الثاني	الأربعاء 26 يونيو	إنفاذ التسويات واتفاقية سنغافورة للوساطة

09:00 صباحاً

اعتبارات عملية في تطبيق التسويات بوساطة

المتحدثون:

القاضي جيد إس. راكوف، قاضي المقاطعة الأمريكية في المقاطعة الجنوبية في نيويورك
الاستاذة شيرلي كورنريك، قاضية سابقة، موفقة، منظمة جامس للتحكيم و التوفيق
أحمد الورفلي، محام، مستشار قانوني سابق لرؤساء الجمهورية، قاض سابق، الجمهورية
التونسية

- القضايا الأخلاقية التي يواجهها الوسطاء و المحامون
- دور القاضي في معالجة مزاعم السلوك غير الأخلاقي من قبل الوسطاء
- الوساطة التي تشمل الكيانات الحكومية و المؤسسات المملوكة للدولة

استراحة قهوة

11:00 صباحاً

نظرة عامة على لجنة الأمم المتحدة لقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) و عمله في مجال

11:00 صباحاً

حل المنازعات

السيدة جوديث كنبيير، مسؤولة قانونية، الأونسيترال

- الهيكل التنظيمي
- المجالات القانونية و نصوصها القانونية
- تطوير القوانين و المعاهدات الخاصة بحل المنازعات التجارية
-

12:30 مساءً الغداء

02:00 نصوص الأونسيترال الجديدة و مستقبل عمله في مجال الوساطة
السيدة جوديث كنبيير، مسؤولة قانونية، الأونسيترال

- ٢٠١٨ اتفاقية سنغافورة الخاصة بالوساطة
 - نطاق التطبيق
 - معايير تنفيذ الاتفاقات الناشئة عن الوساطة
 - معايير السماح برفض التنفيذ
- القانون النموذجي للوساطة
 - نطاق التطبيق
 - معايير تنفيذ الاتفاقات الناشئة عن الوساطة
 - معايير السماح برفض التنفيذ
- قواعد الوساطة

3:45 مساءً اجتماع فريق العمل القادم: الإصلاحات في حل المنازعات الاستثمارية
السيدة جوديث كنبيير، مسؤولة قانونية، الأونسيترال

- منشاء الأونسيترال
- عملية التعاون
- المسائل التي ستعالج في الاجتماع

4:30 مساءً نهاية اليوم

اليوم الثالث	الخميس 27 يونيو	قواعد الوفاق و الوساطة والممارسات وسلوك الوسيط

09:00 صباحاً نظرة عامة على قواعد وممارسات الوفاق و الوساطة

- المتحدثون: السيدة عليا لدجيمي, نائب مدير, مركز الطرق البديلة لحل المنازعات التابع لغرفة التجارة الاستاذة شيرلي كورنريك, قاضية سابقة, موفقة, منظمة جامس للتحكيم و التوفيق
- قواعد الوساطة في غرفة التجارة الدولية
 - قواعد الوساطة الدولية في شركة خدمات الوساطة والتحكيم القضائي
 - تطوير الوساطة كخدمة للمجتمعات التجارية والقانونية

10:30 صباحاً استراحة قهوة

11:00 صباحاً تطوير المعايير الفعالة لسلوك الوسيط

المتحدثون: الاستاذة شيرلي كورنريك, قاضية سابقة, موفقة, منظمة جامس للتحكيم و التوفيق
السيدة عليا لدجيمي, نائب مدير, مركز الطرق البديلة لحل المنازعات التابع لغرفة التجارة

- ضمان الحياد
- عمليات الإفصاح
- الإشراف
- حقوق ومسؤوليات الأطراف

12:30 مساءً الغداء

02:00 مساءً أفضل الممارسات في بناء قدرات الجهات المعنية في التسوية البديلة للمنازعات

المتحدثون:
القاضي جيد إس. راكوف، قاضي المقاطعة الأمريكية في المقاطعة الجنوبية في نيويورك
الاستاذة شيرلي كورنريك, قاضية سابقة, موفقة, منظمة جامس للتحكيم و التوفيق
السيد سامي هوربي, مدير قسم الشرق الاوسط في غرفة التجارة الدولية

- التطوير المؤسسي
- رفع الوعي لمجتمع الأعمال
- تدريب القضاة والمحامين والوسطاء / المحكمين

3:30 مساءً الخطوات التالية والحفل الختامي

4:30 مساءً نهاية اليوم